

0001551-27.2012.8.26.0347

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ricardo Domingos Rinhel

Comarca: Matão

Foro: Foro de Matão

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Douglas Fernando de Oliveira Viana

Juiz de Direito: Dr. Ricardo Domingos Rinhel

Vistos.

Adao Paulo de Jesus da Silva, menor de 21 anos de idade à época dos fatos, foi condenado como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/2006 à pena de advertência, conforme v. acórdão de fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Matão - Foro de Matão - Vara Criminal

Rua Leandro Bocchi , 560, . - Residencial Monte Carlo

CEP: 15991-152 - Matao - SP

Telefone: (16) 3382-1113 - E-mail: mataocr@tjsp.jus.br

0001551-27.2012.8.26.0347 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0001551-27.2012.8.26.0347

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Douglas Fernando de Oliveira Viana

Juiz de Direito: Dr. Ricardo Domingos Rinhel

Vistos.

Adao Paulo de Jesus da Silva, menor de 21 anos de idade à época dos fatos, foi condenado como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/2006 à pena de advertência, conforme v. acórdão de fls. 317/322.

Nos termos do artigo 30 do referido diploma legal, c.c. o artigo 115 do CP, o prazo de prescrição da pretensão executória é de 01 ano.

O Ministério Público requereu a extinção da punibilidade do sentenciado, em razão da prescrição da pretensão executória (fls. 343/344).

É o relatório. DECIDO.

É, de fato, caso de prescrição.

Com efeito, desde a data do trânsito em julgado do v. acórdão para ambas as partes (24/11/2020 - fl. 332), decorreu lapso temporal superior ao da prescrição da pretensão executória, sem a ocorrência de causa impeditiva, interruptiva ou suspensiva do curso do prazo prescricional.

À evidência do exposto, julgo extinta a punibilidade de Adao Paulo de Jesus da Silva, qualificado nos autos, pela ocorrência da prescrição da pretensão executória, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Tendo em vista que esta decisão atende ao requerido pelo Ministério Público, desde logo declaro, unicamente em relação a este, o trânsito em julgado, haja vista a ocorrência da preclusão lógica.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e comunicações necessárias.

P. R. I. C.

Matao, 10 de março de 2022.

Juiz de Direito: Dr. Ricardo Domingos Rinhel

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA